

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12497/2553

นางสาวหรือนางพาด พูลเปรม
นายสมบัติ กิตติวิชิพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ได้สิทธิครอบครองที่ดินโดยการครอบครอง มิใช่ได้มาโดยนิติกรรมจำเลย จึงไม่มีหน้าที่ส่งมอบต้นฉบับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวแก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามคำฟ้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าต้นฉบับเอกสารดังกล่าวสูญหาย และสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับใหม่แทนแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงมีคำสั่งตั้งสืบสองสถานและงดสืบพยาน พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับที่ดินที่โจทก์ครอบครองและพักอาศัยปลูกบ้านเลขที่ 128 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีชื่อจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามคดีหมายเลขแดงที่ 568/2546 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ได้ที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครอง ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง โจทก์ยื่นคำขอรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งแยกที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองเพื่อออกโฉนด จำเลยไม่ยอมส่งมอบต้นฉบับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ได้สิทธิครอบครองที่ดินโดยการครอบครอง มิใช่ได้มาโดยนิติกรรม จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ส่งมอบต้นฉบับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวแก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามคำฟ้องได้ ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ณัฐวิทย์ บัณฑิตอาภรณ์-ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน-ไสลเกษ วัฒนพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ